

한국가스공사 상임감사위원회

경고 요구

일련번호 제21-□□□□-02호

제 목 성실의무 위반

소관부서 □□□□본부 □□□□처

조치부서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

공사는 신성장사업의 일환으로 LNG ◇◇◇ 활성화 및 안정적 수요개발을 위하여 화주, 정유사 등 민간사와 합작법인 설립을 추진하였으나, 협의 지연으로 우선 공사가 100% 지분을 소유하는 □□□□(주)를 설립하였다.

2020년 11월 20일 LNG ◇◇◇ 사업 출자회사 설립(안) 공사 이사회 의결 후 같은 해 12월 4일 □□□□(주) 설립등기가 완료되었으며, 같은 날 설립출자금 290억 원이 공사로부터 □□□□(주) 계좌로 납입되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

「KOGAS 임직원 행동강령」에 따르면, 임직원은 직무 수행 시 지연·혈연·학연 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주지 않아야 하며(제6조, 특혜의 배제), 자신의 직위를 직접 이용하여 타인이 부당한 이익을 얻도록 하여서는 아니 된다(제11조, 이권 개입 등의 금지).

「인사규정」에 따르면, 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다(제37조, 성실의무).

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 담당 업무

부장 ◆◆◆는 1996년 2월 28일에 입사하여 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 LNG◆◆◆부 차장으로서 ◆◆◆사업 추진을 위한 실무업무를 수행하였다. 2020년 1월 1일 부장으로 보임 이후 LNG◆◆◆부 부장으로 현재까지 ◆◆◆사업 수행을 위한 출자회사 설립 및 사업기반 구축 제반업무를 관리하고 있다. 또한, 2020년 12월 4일 ■■■■(주) 설립 시 이사에 취임하여 출자회사 내 주요 사항의 사결정에 참여하였다.

나. 출자회사 유휴자본금 예치 금융기관 선정 관련 관리업무 소홀

<사실관계>

부장 ◆◆◆는 2020년 12월 4일 □□□□(주) 설립 및 설립자본금 290억 원 유치 이후, 단기적 운영필요성이 없는 유휴자본금 205억 원을 기존 ○○은행 보통예금(연이율 0.25%)에서 상대적 고금리를 제공하는 정기예금으로 전환예치하는 업무를 제안 및 추진하였다.

○○은행 ↑↑↑↑지점은 2020년 12월 경 구두로 정기예금금리 0.82%(3개월 예치 기준)을 제안하였다. ☒☒☒☒처장 ○○○은 2020년 12월 중 같은 조건으로 ○○은행 정기예금으로 전환하는 예치 관련 보고를 받은 후 현장에서 휴대전화로 통화하여 친동생이 지점장으로 근무중인 ㉠㉠ ○○금융센터에 금리제안을 요청하였다.

㉠㉠ ○○금융센터는 2020년 12월 31일 ☒☒☒☒부 ☎☎☎ 주임에게 이메일로 0.87%(3개월 예치 기준)를 제안하였다. ○○은행 ↑↑↑↑지점은 2021년 1월 5일 0.82%를 제안하였고, 다음 날인 2021년 1월 6일 추가로 0.87%의 제안을 이메일로 송부하였다.

☒☒☒☒처장 ○○○은 2021년 1월 7일 부장 ◆◆◆에게 유휴자본금 205억 원을 ㉠㉠ ○○금융센터로 예치할 것을 지시하였다.

[표 1] 출자회사 자본금 예치 관련 진행경과¹⁾

연번	일자	주요 내용	제안 금리
1	‘20.12.4.	▶ 설립출자금 납입 (290억원) ▶ 법인 설립등기 및 대표이사 선임	0.25%, 보통예금
2	‘20년12월 중	▶ 자본금 정기예금 전환관련 구두 보고 ▶ 거래조건 관련 ㉠㉠ 추가제출 지시	0.82%, 3개월 정기예금
3	‘20.12.31.	▶ ㉠㉠ 제안(이메일)	0.87%, 3개월 정기예금
4	‘21.1.5.	▶ ㉡㉡은행 1차 제안(이메일)	0.82%, 3개월 정기예금
5	‘21.1.6.	▶ ㉡㉡은행 2차 제안(이메일)	0.87%, 3개월 정기예금
6	‘21.1.8.	▶ 자본금 ㉠㉠ ㉢㉢금융센터 예치	예치금 : 205억원 예치조건 : 0.79%, 2개월

<문제점>

부장 ◆◆◆는 ㉠㉠㉠㉠부 부장이자 ㉡㉡㉡㉡(주)의 등기이사로서 공사의 신사업인 LNG◇◇◇ 제반 업무를 관리하는 지위에 있었다. 관리자로서, 부장 ◆◆◆는 공정·청렴하고 투명하게 제반 업무가 수행되도록 선량한 관리자의 주의의무를 기울여야 할 할 책무를 부담하고 있다.

상급자인 당시 ㉠㉠㉠㉠처장 겸 ㉡㉡㉡㉡(주) 대표이사 ㉢㉢㉢은 ㉢㉢은행 ㉠㉠㉠지점과 ㉠㉠ ㉢㉢금융센터 2개 지점만을 단순 비교하고, 접수된 2개 제안이 동일하였음에도 정당한 사유없이 타 경쟁업체를 배제하고 친동생이 지점장으로 있는 ㉠㉠에 205억 원의 유휴자본금 예치를 지시하는 등 「KOGAS 임직원 행동강령」상의 “특혜 제공 금지” 및 “이권 개입 금지”를 위반하였다.

부장 ◆◆◆는 금융기관 선정 과정에 관여하였고 ㉠㉠㉠㉠처장 ㉢㉢㉢이 ㉠㉠에 금리제안 요청 통화 시 옆에서 통화내용을 듣는 등 ㉠㉠ ㉢㉢금융센터에

1) 관련자 면담 및 문답자료 재구성

●●●의 특수관계자가 재직하고 있다는 사실을 의심할 수 있는 상황에 있었다. 또한, 출자회사 관리부서 부장으로서 사실 확인 등 관리행위를 통하여 이러한 불미스러운 사태를 저지할 수 있는 위치에 있었다. 그럼에도 불구하고 선량한 관리자로서의 주의의무를 게을리하여 결국 본 건 KOGAS 임직원 행동강령」상의 “특혜 제공 금지” 및 “이권 개입 금지” 위반이 발생하게 되었다.

<고려사항>

다만, 부장 ◆◆◆는 보통예금에 예치된 유휴자본금을 보다 높은 금리의 정기예금으로 전환하여 금리 차이에 상당하는 재무 효과 도출에 기여한 점이 인정된다. 또한, 「출자회사 관리규정」 등 공사 사규 상 출자회사의 자본금 예치 관련 금융기관 선정절차 및 기준이 명문화되어 있지 않다.

조치할 사항

인사조직처장은

「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반한 관련자에게 경고조치 하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

☒☒☒☒☒본부 ☒☒☒☒☒처 ☒☒☒☒☒부 부장 ◆◆◆